

1011654-21.2021.8.26.0037

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 1º Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... de que o veículo possuía bloqueio de "roubo e furto" que teria ocorrido em 25/10/2016. Aponta que houve falha no serviço do Tabelionato quando realizou a identificação do falsário como sendo o proprietário do veículo. Requer a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R\$ 40.000,00, acrescida dos consectários legais. Acompanham a inicial documentos de fls. 12/53.

Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

1º Vara da Fazenda Pública

Rua dos Libaneses, 1998, Araraquara - SP - cep 14801-425

1011654-21.2021.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1011654-21.2021.8.26.0037

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Jdf Comércio de Veículos Ltda

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani

Vistos.

JDF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ajuizou ação de indenização por danos materiais em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, argumentando, em síntese, que em 24 de outubro de 2016, adquiriu o veículo marca Ford, modelo Ecosport FLS 1.6, Placa FHK 3135/SP, ano de fabricação/modelo 2012/2013, cor branca, do suposto proprietário CLAUDINEI HIGINO DA SILVA. Refere que realizou vistoria cautelar no mesmo dia da compra, ocasião que não foi constatada nenhuma irregularidade. Argumenta que o suposto proprietário Claudinei compareceu perante o Tabelião de Notas do 1º Subdistrito de Araraquara e assinou a autorização para transferência de propriedade de Veículo, com reconhecimento de firma por autenticidade, também datado em 24 de outubro de 2016. Pontua que efetuou o pagamento do preço através da transferência no valor de R\$ 40.000,00 em benefício da empresa indicada pelo falsário, para J Roberto Gomes Medeiros, agência 0759, Conta Corrente nº 85654-5.

Relata que ao tentar realizar a transferência recebeu a notícia de que o veículo possuía bloqueio de "roubo e furto" que teria ocorrido em 25/10/2016. Aponta que houve falha no serviço do Tabelionato quando realizou a identificação do falsário como sendo o proprietário do veículo. Requer a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R\$ 40.000,00, acrescida dos consectários legais. Acompanham a inicial documentos de fls. 12/53.

Em contestação de fls. 63/70, a parte requerida questiona o modo como foi realizada a avença, já que a autora é empresa atuante e experiente no ramo de compra e venda de veículos usados. Aduz que não houve irregularidade no procedimento adotado pelo Tabelionato de Notas, uma vez que o suposto falsário teria apresentado os documentos necessários no ato do reconhecimento de firma por autenticidade. Pugna pela improcedência. Documentos de fls. 71/75.

Seguiu-se a réplica (fls. 83/85).

A parte requerida postulou a produção de prova testemunhal e envio de cópia do processo para o Ministério Público.

Decisão de fls. 115 declarou encerrada a instrução e remessa dos autos para a fila de sentenças.

É O RELATÓRIO

FUNDAMENTO E DECIDO

O feito está em condições de ser julgado, pois a controvérsia cinge-se a matéria de direito, além do que a matéria de fato já restou suficientemente esclarecida através da prova documental trazida pelas partes, sendo desnecessária a produção de outras provas (Código de Processo Civil, art. 355, I).

Ausentes questões preliminares, direto ao mérito.

Quem ler o processo vai ver que a parte autora alega que teria sido vítima de fraude ao adquirir o veículo descrito na inicial de seu suposto proprietário, CLAUDINEI HIGINO DA SILVA. Aponta que houve falha no serviço do 1º Tabelionato de Araraquara quando realizou a identificação do falsário como sendo o proprietário do veículo. Refere que somente celebrou o negócio por conta da firma reconhecida pelo delegatário, daí o principal argumento para a responsabilidade do Estado pelos prejuízos que alega ter sofrido.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da responsabilidade do 1º Tabelionato de Araraquara que reconheceu firma por autenticidade, com base em documentos apresentados por falsário em procedimento de compra e venda de veículo.

O STF, no julgamento do Tema 777, firmou a seguinte tese:

"O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa."

Ocorre que, analisando os documentos indexados aos autos, não é possível afirmar que há prova do nexo de causalidade entre a conduta do Oficial de Registro e o prejuízo experimentado pela parte autora.

Isso porque restou comprovado que o delegatário da serventia extrajudicial cumpriu todos os deveres de fiscalização de autenticidade dos documentos.

Com efeito, os documentos que foram apresentados para reconhecimento da assinatura por "autenticidade" não eram dotados de falsificação grotesca e por isso prosseguiram o delegatário quanto aos procedimentos de praxe.

É o que se extrai do RG apresentado a fls. 22. Não bastasse, houve apresentação do CRV (Certificado de Registro de Veículo) devidamente preenchido em nome do comprador (fls. 27/28).

No caso vertente, verifica-se que o delegatário não agiu com dolo ou culpa e tampouco descumpriu normas administrativas que norteiam seus procedimentos, especialmente porque os documentos citados apresentavam grande potencial para engano da autoridade, o que levou ao reconhecimento da assinatura.

Obtempero que, na checagem dos documentos apresentados para a transação, nem mesmo a parte autora, que possui extremada expertise na compra e venda de veículos usados, logrou êxito em observar qualquer falsificação grotesca na qualidade do CRV, documento obrigatório para transferência do veículo e que foi devidamente preenchido em nome da parte autora.

Vê-se, portanto, que não se trata de fraude documental grosseira, que certamente poderia ser notada pela parte autora e também no âmbito do Tabelaionato. Assim, não há responsabilidade do poder público, porquanto os pressupostos da responsabilidade civil, a ação ou omissão e o dano, não se entrelaçam com o nexo de causalidade, requisito essencial para atribuição da responsabilidade objetiva. Nesse sentido a jurisprudência do E. TJSP:

APELAÇÃO - Indenização - Responsabilidade civil Danos materiais e morais. Prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes do reconhecimento de firma falsa por Tabelião de Notas - "O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa", tese fixada no Tema 777 com Repercussão Geral ("leading case" - RE 842846) Adoção da teoria do risco administrativo. Admissibilidade de causas excludentes do nexo causal. Fato de terceiro configurado. Manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Inteligência do art. 252 do RITJ Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível1006952-56.2019.8.26.0278; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Itaquaquecetuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020).

RESPONSABILIDADE CIVIL. Fazenda do Estado. Danos materiais. Fraude praticada por estelionatário, que, fazendo-se passar pelo proprietário de imóvel e munido de documento de identidade falso, outorgou procuração pública para que outro indivíduo alienasse o bem à autora. Dano sofrido pela autora consistente na quantia que pagou ao espólio do legítimo proprietário, por força de acordo celebrado nos autos de ação anulatória de registro ajuizada por este. Responsabilidade objetiva do Estado pelos atos dos tabeliães. Possibilidade. Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 842846 (Tema 777 de repercussão geral). Impossibilidade, porém, de responsabilização do Estado no caso concreto, diante da ausência de nexo causal entre o dano sofrido pela autora e a conduta do tabelião. Agentes públicos que adotaram todas as cautelas necessárias à verificação da autenticidade da documentação. Estelionatário que apresentou documento de identidade expedido em data recente, com foto e sem rasuras ou quaisquer sinais de inidoneidade. Falsificação que só poderia ser constatada por perícia. Dano causado exclusivamente pela conduta do terceiro falsário. Regularidade na atuação do Tabelião que afasta a responsabilidade objetiva do Estado. Precedentes desta 10ª Câmara e do Tribunal. Inexistência, ademais, de anuência da Fazenda do Estado ao acordo firmado nos autos de demanda em que ela não foi parte e de que decorreu o pagamento efetuado pela autora. Sentença que julgou procedente a ação. Recurso da Fazenda do Estado provido para julgá-la improcedente, invertidos os ônus da sucumbência. (TJSP; Apelação Cível1017388-16.2019.8.26.0071; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/03/2021; Data de Registro: 02/03/2021)

Apelação. Escritura de compra e venda. Falsários que se fizeram passar por proprietários de imóvel, outorgando procuração pública (para venda do bem) com uso de documentos falsos. Posterior anulação dos atos. Adquirente que atribui ao Estado a responsabilidade pelos prejuízos sofridos, com base no Tema 777 do STF, diante da suposta negligência da tabeliã que lavrou a procuração. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Em razão da matéria discutida nos autos (envolvendo outorga de procuração com uso de documentos falsos), o desfecho da causa não dependia de prova testemunhal, e sim de prova pericial, já realizada no processo n. 0000939-49.2014.8.26.0072. Mérito. Atribuição de responsabilidade ao Estado por supostos prejuízos causados por tabeliã. Imputação rejeitada. É certo que no julgamento do RE 842.846, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que "o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa" (Tema 777). Deve ser considerado, entretanto, que nessa matéria, a Constituição Federal adotou a teoria do risco administrativo (artigo 37, § 6º), e não do risco integral, de forma que a responsabilidade do

Estado só é reconhecida quando existir nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima. No presente caso, a perícia judicial demonstrou que os documentos apresentados pelos falsários (para identificação) perante o tabelionato no ato de lavratura da procuração não continham nenhum tipo de anomalia grosseira possível de ser identificada pelo funcionário do cartório. Fato que exclui o nexo de causalidade. Danos que, nesse caso, não decorreram da conduta da tabeliã, e sim de fato de terceiro. Conforme jurisprudência do STJ, em casos dessa natureza, "exige-se prova inequívoca do dano e do nexo causal entre aquele e a ação ou omissão dos agentes do ente prestador de serviços públicos, sendo permitido ao Estado afastar a sua responsabilidade nos casos de exclusão do nexo causal" (Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.1.843.195/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 19/10/2020). Ação julgada improcedente. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1004976-70.2021.8.26.0269; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Itapetininga - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2021; Data de Registro: 17/12/2021)

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC.

Sucumbente, arcará a parte autora com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa. Publique-se. Intimem-se.

Araraquara, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA